

PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA

Amam Fakhrur

A woman with brown hair tied back, wearing a blue long-sleeved shirt, is shown in profile, aiming a wooden bow at a target. The target is a standard archery target with concentric rings of blue, red, and yellow. The background is a dark, textured wall. The image is partially obscured by a white arrow graphic pointing right, which serves as a background for the text.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1

Agar peserta memahami persidangan secara elektronik perkara kewarisan

2

Agar peserta dapat melaksanakan persidangan secara elektronik perkara kewarisan

3

Agar peserta mengetahui problematika persidangan secara elektronik

Dasar Hukum

01

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

02

Surat dengan nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

03

SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Adimistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

04

SK KMA 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persodangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Elektronik

05

Keputusan Dirjen Badilag Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.



KEBUTUHAN MODERNISASI PENGADILAN

Cetak Biru
Pembaruan
Peradilan 2010-
2035

Prioritas
Pemerintah

Prioritas
Pemerintah

Kebutuhan
Masyarakat

Kebutuhan
Masyarakat

1

Arah pembaruan teknologi informasi yang mendukung seluruh proses kerja peradilan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas

2

Dorongan pemerintah agar pelayanan kepada publik berbasis teknologi

3

Prioritas pemerintah dalam upaya peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia

4

Kebutuhan pelayanan yang lebih mudah, murah dan efisien

5

Peningkatan produktivitas masyarakat yang ditopang kemudahan teknologi informasi

Perma 3 Tahun 2018
Administrasi Perkara di
Pengadilan secara elektronik



Perma 1 Tahun 2019
Administrasi Perkara dan
persidangan di Pengadilan
secara elektronik



E-Filing



E-Payment



E-Summons



E-Filing



E-Payment



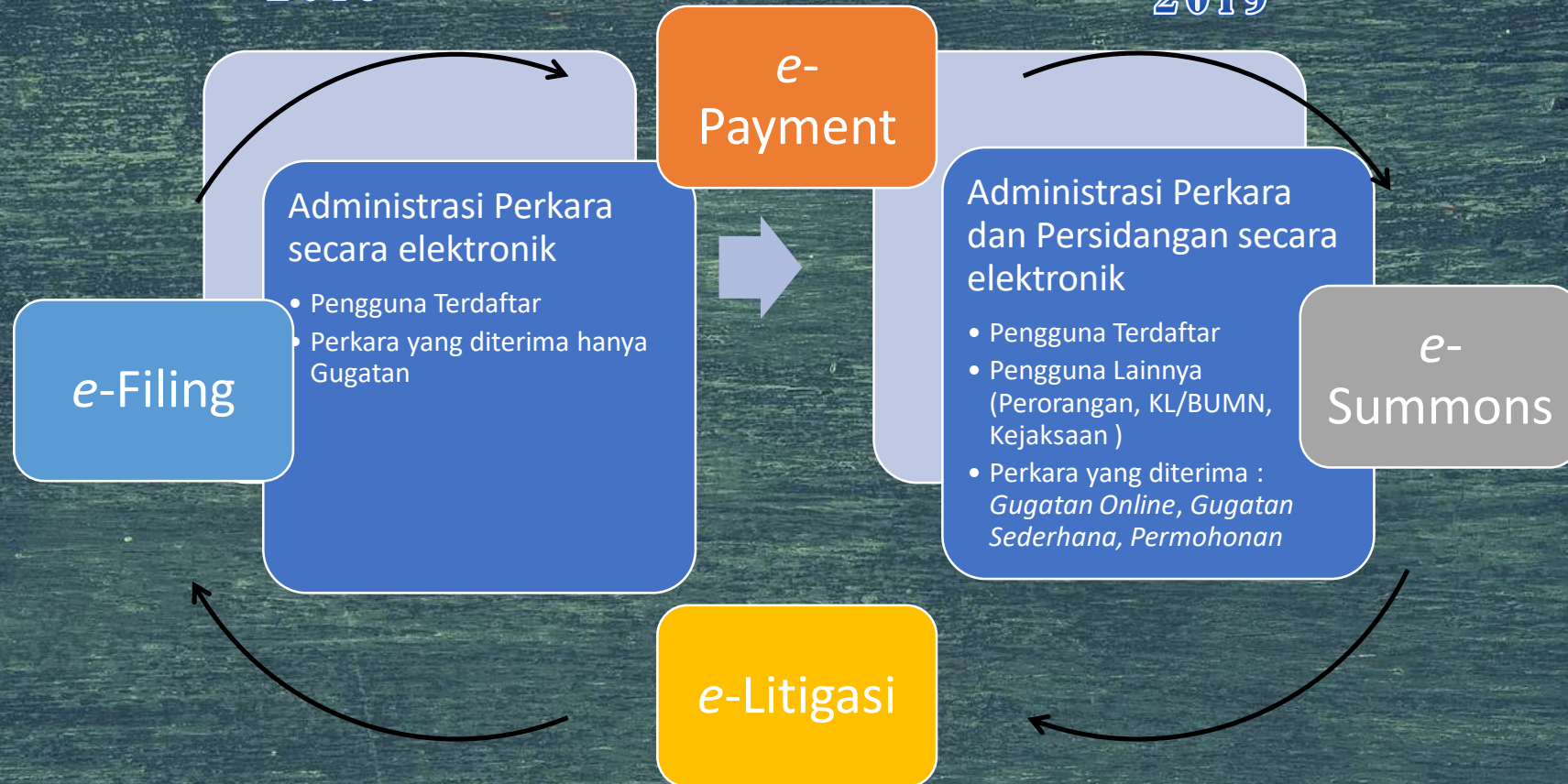
E-Summons



E-Litigasi

Perma 3 Tahun
2018

Perma 1 Tahun
2019



PERSIDANGAN ELEKTRONIK :

Serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.



Gugatan Waris dalam SIPP

- Pendaftaran gugatan waris tidak banyak berbeda dengan pendafataran perkara perdata yang lain
- Terdapat sedikit perbedaan, yaitu di klasifikasi perkara
- Untuk gugatan waris hanya ada satu klasifikasi perkara, yaitu kewarisan

uran Perkara

Delegasi Laporan Jadwal Sidang Arsip Perkara e-Court Antrian e-Payment Referensi System

Generate Nomor	Ya ☒
Tanggal Pendaftaran	14/08/2022
Klasifikasi Perkara	Kewarisan
Nomor Urut	71
Nomor Perkara	1032/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mr
Biaya Perkara	
Prodeo	Tidak ☒
Nomor Referensi Bank	
Panjar Perkara	
Biaya Pendaftaran	30.000
Alat Tulis Kantor	75.000

Kembali Simpan

Tata Cara Pendaftaran Perkara Guagatan Waris

- Login ke aplikasi ecourt
- Mengupload Surat Kuasa berupa file Pdf (jika diwakili advojat)
- Mendapatkan nomor pendaftaran
- Mengisi data para pihak (penggugat dan Tergugat)
- Mengupload surat gugatan yang telah ditandatangani berupa file pdf dan rtf dan surat bukti berupa file pdf diakhiri dengan mengklik tombol disclaimer.
- Menunggu e-skum yang harus dibayarkan bersama nomor VA
- Melakukan pembayaran panjar biaya perkara e-Payment

VOADE... | Dashboard | Status Sinkronisasi... | data.pta-surabaya.g... | WhatsApp | Cyberindo Adit...

ran Perkara

Delegasi | Laporan | Jadwal Sidang | Anip Perkara | e-Court | Antrian | e-Payment | Referensi | System

Generate Nomor	Ya
Tanggal Pendaftaran	14/08/2022
Klasifikasi Perkara	Pilih Klasifikasi Perkara
Nomor Urut	Pilih Klasifikasi Perkara
Nomor Perkara	Cerai Gugat
Biaya Perkara	Cerai Talak
Prodeo	Ekonomi Syariah
Nomor Referensi Bank	Ganti Rugi terhadap Wali
Panjar Perkara	Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian Atas Kesepakatan Perdamaian
Biaya Pendaftaran	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami
Alat Tulis Kantor	Harta Bersama
	Hibah
	Izin Poligami
	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri
	Kewarsan
	Lain-Lain
	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu
	Pembatalan Perkawinan
	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
	Pencabutan Kekuasaan Wali
	Pengesahan Anak
	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah
	Penguasaan Anak

E-Litigasi (Persidangan Elektronik)

- Jadwal Persidangan yang sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP
- Penyampaian Dokumen oleh para pihak
- Dokumen dikirim setelah terdapat Tundaan Sidang dan Ditutup sesuai jadwal sidang
- Mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) oleh majelis hakim/hakim terhadap dokumen yang di upload para pihak
- Kedua belah pihak dapat mengirimkan Dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Nomor Perkara		Penggugat				
57/Pdt.G.3/2020/PN Gpr (Ecourt)		PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. BRI UNIT KANDAT				
1		2				
Data Umum	Penetapan	Court Calendar	Jadwal Sidang	Saksi	Biaya Perkara	Riwayat Perkara
No	Tanggal	Jam Sidang	Agenda Sidang			
1	Rabu, 30 Sep, 2020	09:00 s/d 09:10 Sidang Terbuka Untuk Umum	Agenda Sidang : SIDANG PERTAMA Keterangan : Alasan Ditunda : Untuk Pembacaan Gugatan			
2	Rabu, 07 Okt, 2020	09:00 s/d 09:30 Sidang Terbuka Untuk Umum	Agenda Sidang : Pembacaan Gugatan Keterangan : Alasan Ditunda : Untuk Pembuktian			
3	Rabu, 14 Okt, 2020	09:00 s/d 09:10 Sidang Terbuka Untuk Umum	Agenda Sidang : Pembuktian Keterangan : Alasan Ditunda : Untuk Pembacaan Putusan			

TAHAPAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK

Tahap ke-1

- Sidang terbuka untuk umum dan pihak hadir secara langsung
- Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Kuasa
- Pemeriksaan dan pencocokan dokumen-dokumen (Asli berupa Surat Kuasa, KTP/identitas lain, surat gugatan asli dan surat-surat lainnya);
- Penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;
- Penawaran dan permintaan persetujuan Tergugat, jika setuju sidang diskors untuk register akun;
- Skors dicabut dan upaya damai
- Penjelasan mengenai mediasi (pemilihan mediator dan penetapan);
- Penyampaian penetapan kepada mediator;
- Penundaan sidang untuk proses mediasi

Tahapan ke-2

- Sidang terbuka untuk umum dan pihak hadir secara langsung.
- Pembacaan laporan hasil Mediasi (LHM)
- Jika tidak berhasil dalam mediasi, majelis mendamaikan para pihak
- Pembuatan dan Penetapan Court Calender;
- Pembacaan gugatan (tertutup untuk perkara perceraian);
- Penundaan sidang sesuai court calender untuk penyampaian jawaban secara elektronik
- KM memerintahkan kepada Tergugat mengunggah jawaban pada aplikasi ecourt.

Tahapan ke-3 (Tahapan Laporan Hasil Mediasi)

- Sidang terbuka untuk umum dan pihak hadir secara langsung.
- Pembacaan laporan hasil Mediasi (LHM)
- Jika tidak berhasil dalam mediasi, majelis mendamaikan para pihak
- Pembuatan dan Penetapan Court Calender;
- Pembacaan gugatan (tertutup untuk perkara perceraian);
- Penundaan sidang sesuai court calender untuk penyampaian jawaban secara elektronik
- KM memerintahkan kepada Tergugat mengunggah jawaban pada Sistem Informasi Pengadilan.

Tahap ke-4 (Penyampaian Jawaban)

- Sidang terbuka untuk umum
- Para dinyatakan pihak hadir secara elektronik;
- Majelis Hakim mengunduh jawaban, meneliti, memverifikasi, dan meneruskan jawaban (sidang dinyatakan tertutup untuk umum terlebih dahulu jika perceraian)
- Penundaan sidang sesuai court calender untuk penyampaian Replik Penggugat secara elektronik
- KM memerintahkan kepada Penggugat untuk mengunggah Replik pada aplikasi ecourt.

Tahap ke-5 (Penyampaian Replik)

- Sidang terbuka untuk umum
- Para dinyatakan pihak hadir secara elektronik;
- Majelis Hakim mengunduh Replik, meneliti, memverifikasi, dan meneruskan Replik (sidang dinyatakan tertutup untuk umum terlebih dahulu jika perceraian)
- Penundaan sidang sesuai court calender untuk penyampaian Duplik Tergugat secara elektronik
- KM memerintahkan kepada Tergugat untuk mengunggah Duplik pada Sistem Informasi Pengadilan.

Tahap ke-6 (Penyampaian Duplik)

- Sidang terbuka untuk umum
- Para dinyatakan pihak hadir secara elektronik;
- Majelis Hakim mengunduh Duplik, meneliti, memverifikasi, dan meneruskan Duplik (sidang dinyatakan tertutup untuk umum terlebih dahulu jika perceraian)
- Penundaan sidang sesuai court calender untuk pembuktian Penggugat sesuai court calender yang ditetapkan.
- KM memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir secara langsung di Pengadilan Agama

Tahapan ke-7 (Pembuktian Penggugat)

1

Sidang terbuka untuk umum dan pihak hadir secara langsung

Upaya damai dari Majelis (kemudian sidang tertutup untuk umum jika perceraian)

2

3

Pembuktian alat bukti tertulis dan dilanjutkan bukti saksi oleh Penggugat

Pembuktian alat bukti tertulis dan dilanjutkan bukti saksi oleh Tergugat (jika sudah siap);

4

5

Penundaan sidang untuk pembuktian Tergugat;

Tahapan ke-8 (Pembuktian Tergugat)

1

Sidang terbuka untuk umum dan pihak hadir secara langsung

Upaya damai dari Majelis (kemudian sidang tertutup untuk umum jika perceraian)

2

Pembuktian alat bukti tertulis dan dilanjutkan bukti saksi oleh Tergugat

Penundaan sidang untuk penyampaian kesimpulan

4

5

Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat mengunggah kesimpulan pada sistem informasi pengadilan

Tahap ke-9 (Penyampaian Kesimpulan)

- Sidang terbuka untuk umum
- Para dinyatakan pihak hadir secara elektronik;
- Majelis Hakim mengunduh Kesimpulan, meneliti, memverifikasi, dan meneruskan Kesimpulan(sidang dinyatakan tertutup untuk umum terlebih dahulu jika perceraian)
- Penundaan sidang sesuai court calender untuk pembacaan putusan sesuai court calender yang ditetapkan.

Tahapan ke-10 (Tahapan Pembacaan Putusan)

- Sidang terbuka untuk umum
- Para dinyatakan pihak hadir secara elektronik;
- Ketua Majelis membacakan putusan. Di BAS dimuat amar putusan.
- Ketua Majelis mengunggah file putusan dalam format Pdf pada Sistem Informasi Pengadilan
- Hakim-Hakim Anggota melakukan verifikasi putusan yang telah diunggah
- Panitera melakukan tanda tangan digital dengan terlebih dahulu memasukkan *passphrase*.

Tata Cara Pendaftaran Melalui e-Court

- Login ke aplikasi ecourt
- Mengupload surat kuasa berupa file pdf (jika diwakili oleh advokat)
- Mendapatkan nomor pendaftaran
- Mengisi data para pihak (Penggugat dan Tergugat)
- Mengupload surat gugatan yang telah ditandatangani berupa file pdf atau rtf dan surat bukti berupa file pdf, diakhiri dengan mengklik tombol disclaimer
- Menunggu e-skum yang harus dibayarkan bersama VA
- Melakukan pembayaran Panjar Biaya Perkara (e-Payment).

Detil Pendaftaran Gugatan

Berikut adalah detil dari pendaftaran perkara online yang saudara daftarkan

Home / Pendaftaran / Detil Pendaftaran Perkara Gugatan

Pendaftaran **Persidangan** Dokumen

PERSIDANGAN NOMOR : 298/Pdt.G/2022/PA.Rks

Selasa, 15 Maret 2022

10:00:00

Mediasi Penggugat dan Tergugat

Agenda Sidang : **SIDANG PERTAMA**

Persidangan dari SIPP

Alasan di Tunda : **Upaya mediasi**

Selasa, 29 Maret 2022

11:30:00

Mendengar hasil mediasi, Pembacaan gugatan

Agenda Sidang : **Mendengar hasil mediasi**

Persidangan dari SIPP

Alasan di Tunda : **Jawaban Tergugat e-litigasi**

Rabu, 30 Maret 2022

11:30:00

Agenda Sidang : **Jawaban Tergugat e-litigasi**

Persidangan dari SIPP

Alasan di Tunda : **Replik Penggugat e-litigasi**

Dokumen Persidangan :

1. Dokumen diupload oleh : **Tergugat - komalawatiresti@gmail.com**

Upload pada : Rabu, 30 Maret 2022 Jam : 11:14 WIB

Status Dokumen : **Sudah diverifikasi Majelis/Hakim**

Dokumen :  [Lihat Dokumen](#)  [Lihat Dokumen](#)

Catatan Persidangan

- Sidang ditunda sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 untuk Replik Penggugat, diberitahukan kepada Penggugat untuk mengunggah Replik pada tanggal tersebut sebelum pukul 09:00 WIB.

[Nur Choliman, S.H.I., MA/2022-03-30 11:53:39]

Kamis, 31 Maret 2022

•

Sekian dan Terimakasih

